

1501301-56.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1501301-56.2022.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 19 de setembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1501301-56.2022.8.26.0544 - 2022/000988

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

ALISSON KYRIACOPOULOS ALVES DE MEDEIROS

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

ALISSON KYRIACOPOULOS ALVES DE MEDEIROS, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 16 de maio de 2022, por volta das 18h, na Rua Oito, nº 2912, no Bairro Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Jundiaí, estaria trazendo consigo, para fins de tráfico:

8 (oito) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 65g (sessenta e cinco gramas);

281 (duzentas e oitenta e uma) porções de crack, substância derivada da cocaína, pesando aproximadamente 332g (trezentos e trinta e dois gramas);

173 (cento e setenta e três) porções de cocaína em pó, pesando aproximadamente 265g (duzentos e sessenta e cinco gramas);

8 (oito) frascos de “lança-perfume”, pesando cerca de 211g (duzentos e onze gramas);
62 (sessenta e duas) porções de K2, pesando aproximadamente 73g (setenta e três gramas) e
73 (setenta e três) porções de skunk, pesando aproximadamente 87g (oitenta e sete gramas), consideradas drogas vez que determinam dependência física e psíquica. Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado e apresentou defesa prévia, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público opinou pela procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos termos em que foi denunciado, negando o privilégio do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei de Drogas, diante da quantidade de drogas apreendida e porque o réu responde a outros dois processos por tráfico de drogas.

A Defesa, por seu turno, preliminarmente, requereu seja reconhecida ilícita a prova colacionada, assim como das provas dela derivadas, ante a patente ofensa ao artigo 240, §2º e artigo 244, ambos do CPP, nos termos do artigo 157, “caput”, e §1º do CPP e, no mérito, pugnou pela absolvição, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Em caso de condenação, quando à dosimetria, requereu: a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo; a fixação do regime aberto (com fulcro nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, artigo 387, §2º, do CPP – réu preso preventivamente desde 16 de maio de 2022); a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; bem com o direito de apelar em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

Passo a analisar a preliminar arguida pela Defesa.

Tenho que não há nulidade a ser considerada relativamente às diligências que culminaram na prisão do acusado e na apreensão das drogas elencadas na exordial acusatória.

Observe-se que as testemunhas indicaram que o réu estava em local comumente utilizado por usuários de entorpecentes e agiu de modo suspeito quando visualizou a viatura policial, escondendo embaixo de um caminhão, de modo a justificar a fundada suspeita que motivou a abordagem policial. De qualquer modo, a localização dos entorpecentes na posse do réu revelou a flagrância a justificar a atuação policial. Desta forma, a prisão foi regular, nada havendo que macule o flagrante lavrado pela Autoridade Policial, ou que invalide a apreensão de entorpecentes efetivada. Por fim, os autos de prisão em flagrante e de apreensão dos objetos foram lavrados por autoridade policial competente.

No mérito, a materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fl. 10, laudos de exame químico toxicológico de fls. 85/88, 89/94 e 95/99, que resultaram positivo para maconha, cocaína, crack e cloreto de metileno/diclorometano, as substâncias descritas na denúncia, além de ADB-BUTINACA, todas consideradas entorpecentes e que possuem capacidade para causar dependência física e psíquica.

No tocante à autoria, verifica-se que o réu, em juízo, confessou a prática delitativa, aduzindo, em síntese, que as drogas apreendidas consigo pertenciam a um indivíduo conhecido por Barata, cujo prenome é Jair e é o gerente do tráfico local, sendo que aceitou transportar as drogas em troca de entorpecentes, pois é usuário de entorpecentes.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, parcialmente.

Com efeito, o réu confessou a prática delitativa quando da lavratura do auto de prisão e flagrante, sendo sua confissão policial corroborada, à saciedade, pela prova hoje produzida, notadamente pelo depoimento dos policiais envolvidos em sua prisão.

E, em tal contexto, entendo que não procede o inconformismo da defesa, notadamente no tocante ao depoimento dos policiais envolvidos na prisão do acusado. Não há qualquer irregularidade na oitiva de policiais envolvidos em sua prisão e que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso. De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para substituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846). Ademais, importante destacar a quantidade e variedade de drogas apreendida, bem como a forma de acondicionamento, fortes indícios de que o entorpecente, de fato, se destinava ao comércio ilícito. Desta forma, a traficância foi confirmada pelos elementos de prova carreados aos autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

Desta forma, o conjunto probatório comprovou a prática do delito de tráfico de drogas, descrito no caput do artigo 33 da Lei de Drogas.

Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para a responsabilização do acusado, que trazia consigo drogas, para fins de tráfico. Desse modo, a absolvição por falta de provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes que lhe é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é tecnicamente primário e sem antecedentes criminais, razão pela qual fixo sua pena no mínimo legal previsto para o crime que lhe é imputado, estabelecendo-as em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, ausentes agravantes, faz-se presente a atenuante genérica da

confissão espontânea. Contudo, consoante a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a pena base fixada.

Ademais, considerando a incidência da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de Tóxicos, diminuo as penas aplicadas em 1/6 (um sexto), estabelecendo-as em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, mantida a unidade no mínimo, penas estas que torno definitivas ante a ausência de modificadoras a considerar.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça (julgamento da Petição nº 11.796/DF), após parecer favorável da Procuradoria Geral da República, adotou o seguinte entendimento em relação aos crimes de 'tráfico privilegiado' (aqueles cometidos por agente primário e de 'bons antecedentes', que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa).

Assim, aplico o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, isto é, será considerado crime de natureza comum o 'tráfico privilegiado'.

Não estão preenchidos os requisitos objetivos do artigo 44 do Código Penal, pelo que impossível à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O réu iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de prevenção e repressão ao crime cometido, sendo-lhe negado o direito de recorrer desta sentença em liberdade, uma vez que se encontram presentes os requisitos que determinaram a manutenção da custódia cautelar reforçados, ainda mais, por esta sentença.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR ALISSON KYRIACOPOULOS ALVES DE MEDEIROS, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo, pena esta a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tudo conforme fundamentação acima.

Recomende-se o réu onde se encontrar.

Defiro a gratuidade judiciária ao acusado, nos termos da Lei.

Oficie-se à autoridade policial, comunicando-se que fica autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se.

Jundiaí, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA